

**Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di Sistemi Storage (HW, SW, servizi)
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura
di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681**

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Stazione appaltante VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS SpA
RUP: Adrian Dragos Trofin

Appalto specifico nell'ambito del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

Appalto specifico indetto da Venis S.p.A. per l'acquisizione di un Sistema Storage, comprensivo di componenti hardware, software e servizi, con inclusione del servizio di manutenzione e supporto hardware per una durata complessiva di cinque (5) anni, da attivarsi contestualmente alla fornitura e da corrisondersi anticipatamente. L'affidamento è effettuato nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – ID 2681

Categoria merceologica principale – CPV 30236000-2 – Storage

Determina a contrarre rep. n. 60/2026 del 03/03/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Venezia Informatica e Sistemi – Venis S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Venis”), società in-house soggetta alla Direzione e al Coordinamento del Comune di Venezia, è affidataria della conduzione tecnica del sistema informativo comunale fin dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1451 del 25/26 settembre 1989, divenuta esecutiva il 7 novembre 1989, che ha approvato l'ingresso del Comune di Venezia nel capitale sociale della Società.

Ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 150/2005 e n. 175/2007, Venis è stata trasformata in società strumentale a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti previsti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di **in-house providing**.

Nel corso degli anni Venis ha progettato, realizzato e gestisce un'infrastruttura ICT complessa e articolata, configurata come **ambiente unitario e condiviso** per l'erogazione dei servizi informatici del Comune di Venezia e di ulteriori enti pubblici territoriali ospitati, i cui sistemi informativi risultano **integrati all'interno delle medesime infrastrutture tecnologiche presso l'attuale Data Center Pleiadi**.

Il Polo Strategico Regionale (PSR) della Regione del Veneto rappresenta l'infrastruttura di riferimento per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, mettendo a disposizione servizi di **housing (co-location), IaaS e PaaS** in un ambiente **sicuro, affidabile e conforme** agli indirizzi nazionali.

Il PSR si inserisce nel quadro della Strategia Cloud Italia e della qualificazione dei servizi cloud per la PA disciplinata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Nel contesto della migrazione dei servizi del Comune di Venezia e degli enti ospitati, il PSR assicura requisiti di **continuità operativa, governabilità dell'infrastruttura e portabilità delle soluzioni**.

All'interno di tale infrastruttura risultano in **esercizio sistemi di storage di classe enterprise basati su tecnologia NetApp**, che costituiscono lo **standard tecnologico di riferimento per l'erogazione dei servizi informatici del Comune di Venezia e degli enti ospitati (architettura "as is")**.

In tale contesto, l'oggetto dell'appalto è finalizzato all'acquisizione di sistemi di storage coerenti con lo standard tecnologico adottato e comprende la fornitura di apparati hardware, componenti di storage, licenze software e dei relativi servizi di supporto e manutenzione, sia per i sistemi di nuova acquisizione sia per quelli attualmente in esercizio ed oggetto di progressiva transizione, al fine di garantire la continuità operativa, la piena integrazione con l'infrastruttura esistente e la gestione unitaria del ciclo di vita delle soluzioni di storage.

Il mantenimento della coerenza delle scelte architetture e tecnologiche adottate risulta pertanto funzionale a garantire la **continuità operativa dei servizi ICT**, la stabilità dei sistemi informativi in esercizio e l'affidabilità complessiva delle piattaforme a supporto delle attività istituzionali degli enti serviti.

Alla luce di tale assetto infrastrutturale, la continuità nell'utilizzo della medesima tecnologia di storage risulta necessaria **al fine di ridurre i rischi operativi e di migrazione cross-platform**, garantire la piena interoperabilità con i sistemi già in esercizio, nonché la semplificazione delle attività di gestione, manutenzione e supporto e la tutela degli investimenti già effettuati dall'Amministrazione.

Tale approccio consente inoltre di preservare la **coerenza complessiva dell'assetto infrastrutturale esistente**, semplificando il governo dell'infrastruttura condivisa e assicurando un modello di gestione omogeneo e consolidato a beneficio di tutti gli enti serviti.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è finalizzato all'**approvvigionamento di soluzioni di storage coerenti con lo standard già in uso**, al fine di garantire continuità operativa, omogeneità architetture, interoperabilità con l'infrastruttura esistente e riduzione dei rischi e dei costi connessi a eventuali attività di migrazione tecnologica.

Il presente affidamento si configura quale **Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)** per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – **ID 2681**.

L'appalto, nelle condizioni di esecuzione, è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto, dalla documentazione istitutiva dello SDAPA pubblicata da Consip.

La categoria merceologica del presente Appalto Specifico, come individuata nello SDAPA, è relativa a **Sistemi di Storage**, con riferimento a tecnologie di classe **enterprise** in linea con lo **standard tecnologico adottato da Venis**.

L'appalto ha per oggetto:

- A. L'acquisizione di sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp**, come dettagliatamente elencati in *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*. La fornitura comprende apparati **hardware**, componenti di **storage**, **licenze software** e relativi **servizi di supporto e manutenzione**.
- B. L'installazione, configurazione e avviamento (set-up) dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp**, come dettagliatamente elencati in *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*.
- C. La migrazione, spostamento fisico (da Data Center Pleiadi a Polo Strategico Regionale) e riconfigurazione dei sistemi di storage esistenti**, limitatamente a quelli elencati in *Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione*.
- D. I servizi di assistenza specialistica di secondo livello sull'infrastruttura di storage risultante, per una durata di 60 (sessanta) mesi**, finalizzati a garantire il corretto funzionamento, l'aggiornamento continuo delle piattaforme, la continuità operativa e il supporto evolutivo dell'infrastruttura.

Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura

Sistema	Progr.	Codice prodotto	Descrizione	Quantità	Serial Number*	Tipologia prodotto
Fas2820A	1	FAS2820A-001	FAS2820 HA System	2		Hardware
	2	X65404-N-C	SFP28,25GbE,SR,-C	8		Hardware
	3	DOC-2820-C	Documents,FAS2820,-C	1		Hardware
	4	DATA-AT-REST-ENCRYPTION	Data at Rest Encryption Capable Operating Sys	2		Hardware
	5	X66032A-N-C	Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m,-C	4		Hardware
	6	X66240A-05-N-C	Cable,25GbE,SFP28-SFP28,Cu,0.5m,-C	2		Hardware
	7	X66250-5-N-C	Cable,LC-LC,OM4,5m,-C	8		Hardware
	8	X-02657-00-N-C	Rail Kit,Thin,Rnd/Sq-Hole,4-Post,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	9	X-02659-00-N-C	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	10	X1166A-C	MEZZANINE,4x25GBE w/ IO Plate,-C	2		Hardware
	11	X800-42U-30-IND-BIS-C	Jumper Crd,250V,16A,C19-C20,30in,India BIS,-C	2		Hardware
	12	X800-42U-R6-C	Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C	2		Hardware
	13	FAS2820-100-C	FAS2820,Zero Drive,-C	1		Storage
	14	DS460C-B-0-60-N-C	Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C,-C	1		Storage
	15	X377A-10-C	Drive Pack,HDD,12G,10x10TB,DS460C,-C	3		Storage
	16	X380A-2-C	Drive Pack,7.2K,12G,2x10TB,-C	6		Storage
	17	SW-ONTAPO-NLSAS-F01-C	SW,ONTAP One Package,Per-0.1TB,NLSAS,F01,-C	4200		Licenze software

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

	18	CS-G1-SE-ADVISOR	SupportEdge Advisor (60 Months)	1		Servizi
	19	CS-NBD-REPLACEMENT	Next Business Day Parts Replacement (60 Months)	1		Servizi
Espansione AFF-A150 - DS224C-AD-C	20	X66032A-C	Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m,-C	2	952336001789/952337001858	Hardware
	21	X-02659-00-C	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	22	X800-42U-R6-C	Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C	2		Hardware
	23	DS224C-B-0-24-AD-C	Disk Shelf,2U24,12G,Empty,AD,-C	1		Storage
	24	X319A-2-AD-C	Drive Pack,SSD,12G,2x7.6TB,AD,-C	3		Storage
	25	SW-ONTAPO-SSD-AD-A00-C	SW,ONTAP One Pkg,Per-0.1TB,SSD,Add-On,A00,-C	456		Licenze software
	26	CS-G1-SE-ADVISOR-ADD-ON	SupportEdge Advisor (6 Months)	1		Servizi
	27	CS-4HR-REPLACEMENT	4hr Parts Replacement (6 Months)	1		Servizi
AFF-C80	28	AFF-C80-001	AFF C80r2 HA System	2		Hardware
	29	AFF-C80A-100-C	AFF C80r2 HA System,-C	1		Hardware
	30	X66200-5-N-C	Cable,Cntlr-Switch OM4,MPO/MPO,5m,-C	8		Hardware
	31	X66211A-05-N-C	Cable,100GbE,QSFP28-QSFP28,Cu,0.5m,-C	6		Hardware
	32	X65405-N-C	QSFP28,100GbE,SR,-C	8		Hardware
	33	X-02659-00-N-C	Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C	1		Hardware
	34	X800-42U-R6-C	Jumper Crd,In-Cab,C13-C14,-C	4		Hardware
	35	X50200A-C	Power Supply,2000W Titanium,-C	4		Hardware
	36	DATA-AT-REST-ENCRYPTION	Data at Rest Encryption Capable Operating Sys	2		Hardware
	37	X50130A-C	IO Module,2PT,100GbE,-C	8		Networking
	38	X4030A-CF-2-C	Drive Pack,NVMe,SED,CF,2X30.7TB,-C	15		Storage
	39	SW-ONTAPO-CF-C80-C	SW,ONTAP One Package,Per TB,CF,C80,-C	921		Licenze software
	40	CS-G1C-SE-ADVISOR	SupportEdge Advisor (60Months)	1		Servizi
	41	CS-4HR-REPLACEMENT-C	4hr Parts Replacement (60Months)	1		Servizi

Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione

	Progr.	Sistema	Tipologia	Serial Number	Descrizione
SISTEMA DI PRODUZIONE	1	AFF-A150	Controller	952336001789/952337001858	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-11/nacl-12 contenente 24x3.8TB SSD X357
	2	DS224C	Disk shelf	SHJHU2340000333	Disk shelf contenente 24x3.8TB SSD X357 collegato al sistema AFF-A150 (nacl-11/nacl-12)
	3	AFF-A220	Controller	651938000041/651938000042	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-05/nacl06, contenente 18x 7.6TB SSD X319. I 18 dischi vanno riposizionati e riconfigurati all'interno del nuovo shelf DS224C-B-0-24-AD-C (Tabella n. 1, progr.23). Il controller va dismesso.
CLUSTER DI BACKUP	4	FAS-2720	Controller	651850000097/651850000098	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-bkp-05/nacl-bkp-06, contenente 12x 4TB NL-SAS X336
	5	DS460C	Disk shelf	SHJHU1750000375	Disk shelf contenente 60x 4TB NL-SAS X375 collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-05/nacl-bkp-06)
	6	DS212C	Disk shelf	SHJHU1752000095	Disk shelf contenente 12x 4TB NL-SAS X336 collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-05/nacl-bkp-06)
	7	DS212C	Disk shelf	SHJHU1752000097	Disk shelf collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-05/nacl-bkp-06), all'interno del quale vanno inseriti e riconfigurati 12x 4TB NL-SAS X336 dischi recuperati da sistemi FAS-2620 in dismissione (nacl-fcab2)
	8	AFF-C250	Controller	792203000800/792335000101	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-09/nacl-10, contenente 24x15TB NVMe SSD X4020
	9	BES-53248	Switch	QWCU33310034/QWCU33340067	Coppia di Switch intercluster attualmente in produzione
SISTEMA PL	10	FAS2720	Controller	651849000200/651849000201	Storage attualmente in produzione, identificato come nacl-bkp-03/nacl-bkp-04, all'interno del quale vanno riposizionati e riconfigurati 12x 4TB NL-SAS X336 recuperati da sistemi FAS-2620 in dismissione (nacl-fcab1)
	11	DS460C	Disk shelf	SHJHU2110000027	Disk shelf contenente 30x 4TB NL-SAS X375 attualmente collegato al sistema FAS-2720 (nacl-bkp-03/nacl-bkp-04)

SISTEMA CPM	12	AFF-A250	Controller	792245000255/792345000666	Storage attualmente in produzione, identificato come Nacl-cpm-01/ Nacl-cpm-02, contenente 8x 4TB NVMe SSD
	13	FAS-2620	Controller	211801000069/ 211801000070	Storage di test, identificato come nacl-fcab2 all'interno del quale vanno inseriti e riconfigurati 12x 8TB NL-SAS X318 attualmente presenti nel FAS-2720 denominato nacl-bkp-03/nacl-bkp-04
SISTEMA DI STORAGE DI TEST	14	DS212C	Disk shelf	SHJHU1848000100	Disk shelf attualmente collegato al FAS-2720 (nacl-bkp-03/nacl-bkp-04) contenente 12x 8TB NL-SAS X318, da riconfigurare e collegare al FAS-2620 (nacl-fcab2)
	15	DS212C	Disk shelf	SHJHU1848000240	Disk shelf attualmente collegato al FAS-2720 (nacl-bkp-03/nacl-bkp-04) contenente 12x 8TB NL-SAS X318, da riconfigurare e collegare al FAS-2620 (nacl-fcab2)

*Il serial number è indicato solo per apparati già in esercizio

ARTICOLO 1.1 – Luogo e modalità di consegna della fornitura

Il luogo e le modalità di consegna della fornitura, per ciascuna tipologia di beni e servizi oggetto di appalto, sono disciplinati dalla *Tabella 3*.

Tabella 3 – Luogo e modalità di consegna della fornitura

Oggetto dell'appalto	Luogo e modalità di consegna
A. Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i> (apparati hardware, componenti di storage, licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	I prodotti di cui al punto A. dovranno essere consegnati presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito presso VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera. La resa si intende "Franco Destino", comprensiva di tutte le attività di scarico, facchinaggio e posizionamento dei sistemi all'interno del locale indicato dal personale tecnico di Venis. Tutti gli oneri connessi a tali attività, compreso l'utilizzo di eventuali mezzi di sollevamento e trasporto interno, sono a totale carico e cura dell'aggiudicatario.
B. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i>	Le attività di cui al punto B. dovranno essere effettuate presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito presso VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera.

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Capitolato Speciale d' Appalto

C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla <i>Tabella 2</i>	Le attività di migrazione dei dati saranno effettuate prevalentemente da remoto o in loco, presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito in VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera, garantendo la continuità operativa dei servizi e l'integrità dei volumi spostati dai sistemi attuali ai nuovi cluster. Lo spostamento fisico degli apparati dovrà essere effettuato dal Data Center Pleiadi – Parco Scientifico Tecnologico VEGA, Via delle Industrie 27/B, 30175 Venezia – Marghera, presso il quale i sistemi sono attualmente installati, verso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito presso VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera. Le attività di riconfigurazione prevedono il setup dei nuovi Cluster (es. cluster multinodo per backup) e l'eventuale riconfigurazione IP per l'accesso ai sistemi migrati presso il Polo Strategico Regionale della Regione del Veneto, sito in VEGA – Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4, 30175 Marghera.
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	I servizi di assistenza specialistica di secondo livello sull'infrastruttura di storage risultante saranno erogati prevalentemente da remoto, mediante accesso sicuro ai sistemi, e all'occorrenza on-site, presso le sedi interessate (Data Center Pleiadi o Polo Strategico Regionale), qualora ciò si renda necessario per la risoluzione delle problematiche riscontrate o per specifiche esigenze operative.

ARTICOLO 1.2 – Descrizione dei servizi di installazione, configurazione, avviamento, migrazione, spostamento fisico e riconfigurazione

Devono essere previsti, quale parte integrante della proposta, i servizi professionali erogati da tecnici qualificati e di elevata competenza sulla soluzione, necessari all'installazione fisica, alla messa in opera, alla prima configurazione e alla migrazione dei dati dai sistemi preesistenti.

Al termine delle attività, i sistemi oggetto di migrazione (di cui alla *Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione*) e il nuovo hardware (di cui alla *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*) che verrà fornito, dovranno essere:

- correttamente collegati alla rete di alimentazione elettrica, con ridondanza di alimentazione verificata e testata con esito positivo;
- correttamente etichettati e connessi alle reti dati, con ridondanza di connessione verificata e testata con esito positivo;
- integralmente montati, configurati e collaudati in ogni loro componente;
- pienamente operativi al 100% delle funzionalità previste, con tutte le componenti software aggiornate alla versione ritenuta più idonea al funzionamento in ambiente di produzione dal personale tecnico incaricato;
- dotati di sistemi di allertamento remoto correttamente configurati e testati con esito positivo.

Sono ricomprese, per entrambe le fattispecie, anche le seguenti attività:

- creazione e configurazione delle SVM (Storage Virtual Machines) abilitate all'accesso NFS/CIFS;
- supporto per la configurazione dei datastore NFS dedicati alla virtualizzazione;
- supporto per la configurazione delle share CIFS;
- test di resilienza degli accessi NFS/CIFS in caso di failure di un path di rete e in caso di failure di uno dei controller Netapp;
- migrazione delle SVM dedicate ai servizi CIFS dagli attuali storage di produzione riducendo al minimo eventuali interruzioni di servizio;
- configurazione e attivazione della procedura di migrazione delle share CIFS con cutover manuale per permettere a Venis di organizzare la migrazione in maniera programmata;
- supporto per l'operazione di cutover manuale in orario concordato;
- verifiche e supporto post completamento migrazione;
- rilascio di documentazione relativa alle operazioni effettuate inclusa la procedura di spegnimento e riaccensione degli apparati.

Per quanto riguarda la riorganizzazione degli apparati storage NetApp attuali, con anche le espansioni previste in fornitura, si richiedono le seguenti attività di:

- spegnimento e scollegamento degli apparati elencati in *Tabella 2*, seguito dal trasporto, a carico dell'aggiudicatario, dall'attuale datacenter Pleiadi al datacenter del PSR;
- creazione nuovo Cluster NetApp per l'ambiente di produzione composto da AFF-A150 ex "nacl11-12" con il suo attuale shelf DS224C collegato via SAS a cui verrà collegato in cascata il nuovo shelf DS224C previsto in fornitura; a tale shelf verranno aggiunti i dischi recuperati dal AFF-A220 ex "nacl05-06";
- creazione nuovo Cluster NetApp per l'ambiente di backup tramite l'utilizzo degli attuali switch di Cluster Broadcom "BES-53248" per la creazione di un unico Cluster multinodo; questo nuovo Cluster sarà composto da:
 - FAS-2720 ex "naclbkp05-06", a cui verrà collegato via collegamenti SAS uno shelf DS460C esistente (*Tabella 2*, progr.5) e 2 disk shelf DS212C (*Tabella 2*, progr.6 e 7);
 - AFF-C250 ex "nacl09-10";
 - Nuovo FAS2820 e nuovo shelf DS460C previsti in fornitura;
- creazione nuovo Cluster NetApp composto da FAS2720 ex "naclbkp03-04", a cui verrà collegato via collegamento SAS uno shelf DS460C esistente (*Tabella 2*, progr.11);
- per il Cluster NetApp AFF-A250 "NACL-CPM" serviranno le attività necessarie per il suo spegnimento, spostamento, riaccensione ed eventuale riconfigurazione IP di accesso.
- Creazione nuovo cluster Netapp per ambienti di test composto da FAS-2620 ex "nacl-fcab2" all'interno del quale vanno inseriti e riconfigurati 12x 8TB NL-SAS X318 attualmente presenti nel FAS-2720 denominato nacl-bkp-03/nacl-bkp-04 e da 2 shelf DS212C (*Tabella 2*, progr. 14 e 15).

Le attività di migrazione dovranno garantire la piena integrità, coerenza e disponibilità dei dati e dovranno essere realizzate in modo tale che gli stessi risultino correttamente accessibili e fruibili dagli utenti e dai sistemi applicativi sui sistemi di destinazione, senza interruzioni o degradazioni significative dei servizi.

Il fornitore dovrà verificare e garantire la corretta utilizzabilità dei dati migrati sui nuovi sistemi di storage, assicurando la continuità operativa dell'infrastruttura e la compatibilità con i sistemi esistenti.

Eventuali perdite, corruzioni o indisponibilità dei dati imputabili alle attività di migrazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

I **servizi di installazione, configurazione, avviamento** (set-up) dei sistemi di cui alla *Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura*, unitamente ai servizi di **migrazione dei dati, spostamento fisico e riconfigurazione** dei sistemi di cui alla *Tabella 2*, descritti nel dettaglio all'ARTICOLO 1.2 del presente Capitolato, dovranno essere erogati da **personale qualificato e certificato** sulle tecnologie oggetto della fornitura.

Al termine delle attività, verificata la conformità della fornitura in tutte le sue componenti, codesta Amministrazione redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione.

ARTICOLO 1.3 – Descrizione servizi di assistenza specialistica di secondo livello

I servizi di assistenza di secondo livello dovranno garantire la **continuità operativa dell'infrastruttura target**, il supporto tecnico specialistico e l'aggiornamento delle componenti oggetto di fornitura per la **durata di 60 mesi** a far data dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C. di cui all'ARTICOLO 1 del presente Capitolato, a valle dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Saranno oggetto dei servizi richiesti i sistemi elencati in *Tabella 2 – Elenco dei sistemi che richiedono migrazione dei dati, spostamento fisico (dal DC Pleiadi al PSR) e riconfigurazione*.

Tali servizi dovranno garantire:

- una copertura 24x7 per segnalazioni di guasti e anomalie;
- presa in carico delle segnalazioni entro 4 (quattro) ore lavorative in modalità 8x5;
- supporto alla risoluzione delle anomalie e degli incidenti di secondo livello;
- supporto agli aggiornamenti software e firmware;
- assistenza evolutiva sull'architettura di storage.

Il fornitore dovrà fornire report periodici (ogni 6 mesi) sulle attività svolte, sugli incidenti gestiti e sugli aggiornamenti effettuati.

Su base semestrale dovranno essere effettuati controlli preventivi per valutare lo stato dei sistemi.

Il servizio dovrà analizzare tutti gli elementi necessari per poterne valutare il corretto e ottimale funzionamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere verificati:

- le prestazioni erogate;
- i trend di utilizzo delle risorse;
- i Log degli eventi di sistema;
- lo stato dei servizi erogati;
- la disponibilità di patch e gli aggiornamenti software.

L'esito dei controlli dovrà essere documentato in un report che conterrà anche le eventuali indicazioni di azioni correttive o suggerite a seguito di quanto rilevato.

Inoltre, il fornitore dovrà effettuare gli aggiornamenti software resi disponibili dal produttore, individuati tramite i controlli periodici sopra descritti o su specifica richiesta di Venis, al fine di garantire nel tempo:

- La risoluzione di bug
- La possibilità di applicare in emergenza patch di sicurezza
- L'implementazione di nuove o migliorate funzionalità
- La possibilità di accedere ai centri di supporto del produttore in caso di necessità.

Per evitare disservizi, la loro applicazione dovrà essere pianificata con congruo anticipo in accordo con Venis, all'interno di finestre di manutenzione che verranno predisposte allo scopo, anche in orari notturni e/o festivi.

Le attività di aggiornamento dovranno essere condotte con tutte le necessarie precauzioni e in ottemperanza alle best practices indicate dal produttore.

ARTICOLO 1.4 – Impegni della committente e conformità normativa

La Committente si impegna, sin d'ora, a garantire in caso di aggiudicazione **l'acquisizione dei quantitativi** sopra indicati.

Tutti i prodotti offerti dovranno rispettare **le prescrizioni delle Leggi, Regolamenti e Norme vigenti** in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed installazione, applicabili alla realizzazione oggetto della fornitura, questo anche quando non esplicitamente menzionate nei documenti allegati alla richiesta di offerta.

ARTICOLO 1.5 – Organizzazione del fornitore e Piano di lavoro

In sede di presentazione dell'offerta, il Fornitore dovrà indicare l'organizzazione del team di lavoro dedicato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, specificando per ciascuna risorsa il ruolo assegnato, le competenze professionali e l'esperienza maturata in ambiti coerenti

con l'oggetto dell'appalto.

Unitamente all'indicazione del team di lavoro, il Fornitore dovrà presentare un Piano di lavoro, nel quale siano dettagliate le attività previste, le relative tempistiche e le modalità operative di esecuzione delle prestazioni.

Il Piano di lavoro presentato dal Fornitore sarà oggetto di verifica e approvazione da parte dell'Amministrazione in fase di avvio delle attività e potrà essere aggiornato, previo accordo tra le parti, nel corso dell'esecuzione contrattuale, fermo restando il rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il **valore complessivo dell'appalto**, nonché **importo a base di gara soggetto a ribasso**, è pari a € **975.000,00** (novecentosettantacinquemila/00) IVA esclusa.

L'importo si intende **onnicomprensivo di tutti i costi e oneri**, generali e particolari, necessari alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in conformità alle norme vigenti e alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo complessivo a base di gara è suddiviso come da *Tabella 4*.

Tabella 4 – Ammontare complessivo dell'appalto

Oggetto dell'appalto	A corpo, al netto di iva (a base d'asta- euro)
A. Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i> (apparati hardware, componenti di storage, licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	900.000,00
B. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i>	15.000,00
C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla <i>Tabella 2</i>	
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	60.000,00
Valore complessivo dell'appalto	975.000,00

Le offerte economiche **non potranno superare**, a pena di esclusione, **l'importo complessivo posto a base di gara pari a € 975.000,00 IVA esclusa**.

Per l'espletamento della prestazione oggetto di gara non sussistono rischi di interferenza che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori, trattandosi di una mera fornitura. I costi della

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari ad euro 0,00 (zero), in quanto l'eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze sono ottenute con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nelle normative di riferimento della fornitura oggetto.

ARTICOLO 2.1 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del prodotto superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", individuato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, pubblicato trimestralmente da ISTAT.

ARTICOLO 3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La modalità di fatturazione dei beni e dei servizi oggetto di gara è descritta in *Tabella 5*.

Tabella 5 – Tempistiche di fatturazione

Oggetto dell'appalto	Tempistiche di fatturazione
Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della</i> A. <i>fornitura</i> (apparati hardware, componenti di storage, licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	Alla consegna dei prodotti, a valle dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 1 da parte di codesta Amministrazione, comprovante l'avvenuta consegna dei beni e la conformità della fornitura alle prescrizioni e ai termini contrattuali.
E. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della</i> B. <i>fornitura</i> Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura	Al termine delle attività di cui al punto B. e C. e del corretto funzionamento dell'intera soluzione, a valle dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 2 da parte di codesta Amministrazione, comprovante il completamento delle attività e la relativa conformità rispetto alle prescrizioni e ai termini contrattuali.
C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla	

Tabella 2	
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	I corrispettivi saranno corrisposti con modalità "up-front" successivamente alla data di sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 2.

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di ricevimento delle fatture tramite bonifico bancario.

Nelle fatture dovrà obbligatoriamente essere riportato:

- numero d'ordine e riferimenti del Contratto;
- numero CIG;
- oggetto dell'affidamento.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 50/2017, dall'1 luglio 2017 la Stazione Appaltante, in quanto società controllata da Enti Locali, è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti ("split payment") e pertanto tutte le fatture che verranno emesse dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" (art. 17-ter Dpr 633/1972) e l'Iva esposta nella fattura non verrà corrisposta al fornitore ma versata direttamente all'Erario. Eventuali fatture emesse non conformi a quanto sopra non potranno essere accettate.

In ottemperanza al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nr. 89757 del 30 aprile 2018, che dispone l'obbligo di fatturazione elettronica e l'utilizzo esclusivo del sistema di interscambio (SDI), si comunica che il codice destinatario di sette cifre da utilizzarsi per l'indirizzamento delle fatture elettroniche è il seguente: **M5UXCR1** e dovrà essere inserito nel campo codice cliente, previsto nella compilazione della fattura elettronica.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA, DURATA E TERMINI DI CONSEGNA DELL'APPALTO

Il presente appalto decorre dalla data di affidamento al fornitore aggiudicatario, a completamento della procedura di selezione.

I termini di consegna e la durata dell'appalto, per ciascuna tipologia di beni e servizi oggetto di appalto, sono disciplinati dalla *Tabella 6*.

Tabella 6 – Termini di consegna e durata dell'appalto

Oggetto dell'appalto	Termini di consegna e durata
A. Acquisizione prodotti di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i> (componenti di storage,	La consegna dei prodotti di cui al punto A. dovrà essere completata entro il 31 luglio 2026 , fatti salvi eventuali impedimenti e proroghe nell'avvio o nell'esecuzione dell'affidamento per motivi non imputabili alle parti. Le licenze software Progr. 17, 25, 39 sono acquisite in modalità perpetua .

licenze software e relativi servizi di supporto e manutenzione)	I servizi di supporto e manutenzione Progr. 18, 19, 40, 41 sono richiesti per una durata di 60 mesi dalla data di consegna dei rispettivi apparati a cui essi si riferiscono . I servizi di supporto e manutenzione Progr. 26, 27 sono richiesti per una durata di 6 mesi dalla data di consegna dei rispettivi apparati a cui essi si riferiscono .
B. Installazione, configurazione, avviamento (set-up) dei sistemi di cui alla <i>Tabella 1 – Elenco dei sistemi di storage, basati su tecnologia NetApp, oggetto della fornitura</i>	I servizi B. e C. dovranno essere completati entro un orizzonte temporale massimo di 90 giorni solari dalla data di avvio delle attività . Ai fini del presente appalto, per data di avvio delle attività si intende la data in cui risultano contestualmente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: • disponibilità degli spazi presso il Polo Strategico Regionale; • rilascio delle autorizzazioni all'accesso ai siti interessati; • avvenuta consegna della merce; • approvazione del piano di migrazione.
C. Migrazione dei dati, spostamento fisico dei sistemi (dal DC Pleiadi al PSR) e loro riconfigurazione dei sistemi di cui alla <i>Tabella 2</i>	
D. Assistenza specialistica di secondo livello per 60 mesi dal completamento delle attività di cui ai punti B. e C.	Tali servizi sono richiesti per una durata di 60 (sessanta) mesi dal termine delle attività di cui B. e C., comprovata dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione n. 2 da parte di codesta Amministrazione.

ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore sarà nominato:

- Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con riferimento ai dati personali di cui Venis è Titolare;
- Sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con riferimento ai dati personali di cui Venis è Responsabile.

In qualità di Responsabile e Sub-Responsabile, il Fornitore è autorizzato a trattare i dati personali contenuti nei sistemi di storage dell'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura, installazione, migrazione, gestione e assistenza specialistica dell'infrastruttura di storage oggetto del contratto, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Fornitore garantisce l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte del personale autorizzato e di eventuali sub-responsabili del trattamento.

Al termine del contratto, il Fornitore si impegna alla restituzione e/o cancellazione sicura dei dati personali trattati, fornendo idonea attestazione delle operazioni effettuate.

A tutela della sicurezza e della privacy l'aggiudicatario si impegna a non rivelare le informazioni acquisite nell'esercizio del servizio e a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – REQUISITI

ARTICOLO 6.1 – Requisiti di capacità economico finanziaria

Ai sensi dell'art. 100 del **D.Lgs. 36/2023**, l'operatore economico dovrà dimostrare un **fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello dell'invio della lettera di invito pari ad euro 121.575,00**. Il requisito dovrà essere comprovato mediante la documentazione prevista dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

ARTICOLO 6.2 - Requisiti di capacità tecnico professionale

Ai fini della partecipazione alla procedura di Appalto Specifico, l'operatore economico dovrà:

- essere **partner ufficiale o rivenditore autorizzato** del produttore delle soluzioni offerte, ovvero garantire la fornitura di **licenze originali** con accesso ai canali ufficiali di aggiornamento e supporto;
- essere **partner ufficiale NetApp con livello "Prestige"**, posseduto alla data di presentazione dell'offerta e **mantenuta per almeno 1 anno**, comprovato da idonea documentazione del produttore;
- disporre di **personale tecnico qualificato e certificato**, con comprovata esperienza sulle soluzioni oggetto di fornitura, adeguato all'erogazione dei servizi previsti dalle Tabelle 1.3 e 1.4 del presente Capitolato;
- essere in possesso di **certificazioni tecniche coerenti** con le soluzioni fornite e con il livello di partnership richiesto, valide alla data di presentazione dell'offerta e mantenute per tutta la durata del contratto, in particolare:
 - NS0-005 NCTSP: NetApp Certified Technology Solutions Professional;
 - NS0-164 NCDA: NetApp Certified Data Administrator, ONTAP;
 - NS0-528 NCIE Data Protection: NetApp Certified Implementation Engineer - Data Protection Specialist;
 - NS0-185 NCSIE ONTAP: NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante **idonea documentazione**, secondo le modalità indicate negli atti di gara, e mantenuto per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 6.3 – Requisiti di cybersecurity e gestione del rischio della supply chain ICT

Ai sensi e per gli effetti della Legge 28 giugno 2024 n. 90, del Decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138 (di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2555 – c.d. NIS 2), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025, e in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente in materia di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi digitali, la Stazione Appaltante, nell'ambito dei propri processi interni di gestione e valutazione del rischio connesso alla supply chain ICT, procede alla valutazione di specifici elementi in materia di cybersecurity sia in fase di pre-approvvvionamento che in fase di esecuzione contrattuale.

Tali elementi non costituiscono requisiti normativi autonomi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, bensì criteri di valutazione interna adottati dalla Stazione Appaltante ai fini della

gestione del rischio di approvvigionamento e della tutela degli interessi organizzativi e di sicurezza delle informazioni.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara sarà necessario presentare:

- dichiarazione di conformità ai requisiti di cui al presente Articolo (Allegato 8). La dichiarazione dovrà essere resa mediante compilazione della checklist di valutazione del livello di maturità in materia di sicurezza informatica (Allegato 8bis), indicando per ciascun requisito il relativo livello di implementazione tra quelli previsti;
- ove disponibile, documentazione idonea a comprovare l'effettiva implementazione delle misure e dei presidi dichiarati.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese sia in fase di gara (pre-approvvigionamento), sia in fase di esecuzione contrattuale, nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio del rischio cyber connesso alla supply chain.

L'eventuale carenza in fase di esercizio o non veridicità delle dichiarazioni rese con riferimento agli elementi oggetto di checklist:

- comporta l'esclusione dalla procedura di gara, ove accertata in fase di valutazione, in quanto elemento rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità del fornitore;
- costituisce grave inadempimento contrattuale, ove accertata in fase esecutiva, con conseguente applicazione delle penali previste dal contratto e, nei casi di maggiore gravità, possibile risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'aggiudicatario risponderà nei confronti della Stazione Appaltante per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, essendo responsabile della perfetta esecuzione di tutte le prestazioni dedotte nel presente Capitolato. Nell'esecuzione del contratto esso dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare e si riterrà responsabile per i danni (diretti o indiretti) arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso o dei suoi dipendenti/collaboratori. Esso, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, la Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario tutti i dati e le informazioni disponibili e utili.

L'aggiudicatario, a sua volta, si obbliga a sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta del personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e tutti mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione delle attività appaltate.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare che il personale adibito alla prestazione oggetto dell'appalto è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle mansioni da svolgere e alle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza contenute in leggi e contratti collettivi.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente Capitolato speciale in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria vigenti, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

A questo scopo l'offerente dichiara espressamente nell'offerta, ovvero con la sottoscrizione del presente capitolato, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o di cui abbia conoscenza in ragione delle attività affidate, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

La violazione, in qualunque modo accertata, degli obblighi anzidetti assunti dall'Appaltatore, legittima la Società appaltante a richiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Il RUP, oppure il Direttore di esecuzione, svolge l'attività di verifica di conformità per controllare che la fornitura avvenga nel rispetto del Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il RUP, oppure il Direttore dell'esecuzione, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al RUP e successivamente al fornitore, a mezzo PEC, il verbale (Certificato di Regolare Esecuzione o CRE) che autorizza la liquidazione della fattura. Si rimanda alla *Tabella 5* per il dettaglio di tempi di emissione dei CRE della fornitura oggetto d'appalto.

Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il RUP, oppure il Direttore dell'esecuzione, potrà richiedere chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9 – PENALI

In caso di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e nei documenti da essi richiamati, e degli obblighi derivanti, Venis, previa contestazione scritta, darà luogo all'applicazione della penale dell'1 (uno) per mille giornaliero del valore complessivo dell'affidamento per ritardato adempimento entro i termini stabiliti nel presente Capitolato.

Verranno considerati ritardi anche i casi in cui l'affidatario presterà il servizio parzialmente o in modalità difformi dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto.

Qualora l'ammontare di dette penalità dovesse essere superiore al 10% dell'importo dell'appalto, sarà facoltà della Venis risolvere il contratto.

Le suddette penali, comunque, non esonerano l'offerente dal risarcimento dei danni provocati ai manufatti ed ai materiali di Venis, del Comune di Venezia, ai loro dipendenti ed ai terzi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati formalmente all'affidatario. La Ditta dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine di giorni 8 (otto) dalla ricevuta contestazione da parte di Venis.

Qualora dette deduzioni non pervengano nel termine indicato, oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute valide da Venis, saranno applicate le penali come sopra indicate.

Venis compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo anche per i corrispettivi di servizi già resi ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione definitiva, senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto di Venis al risarcimento del maggior danno.

Per gli inadempimenti più gravi, resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice civile.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancato o non conforme adempimento delle prestazioni ed agli obblighi contrattuali, Venis intimerà tramite PEC all'aggiudicatario di adempiere entro un termine perentorio non superiore a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione (farà fede il messaggio di conferma di ricezione della PEC).

Qualora l'aggiudicatario non adempisse nel termine indicato, si procederà alla risoluzione del contratto escutendo la cauzione, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno e l'applicazione delle penali.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile senza alcun termine di preavviso, previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, e salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente intervenuta a carico dell'aggiudicatario;
- cessione anche parziale del contratto a terzi;
- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta di Venis;
- sospensione ingiustificata delle attività contrattuali come specificato nel presente Capitolato;
- negligenza o frode;
- mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- successiva individuazione di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. In tale caso Venis recederà dal contratto immediatamente e automaticamente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Nei casi suddetti, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita della cauzione, che verrà incassata da Venis. L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento degli interventi non ancora pagati, eseguiti regolarmente ed accettati dal RUP, salvo il risarcimento dei danni emergenti per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le eventuali nuove circostanze che potranno verificarsi.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Appalto specifico indetto da Venis Spa per l'acquisizione di un Sistema Storage ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni- ID 2681.

Capitolato Speciale d' Appalto



Il RUP, Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento e l'esecuzione del presente affidamento è il dott. Adrian Dragos Trofin di Venis S.p.A.

Venis S.p.A.

Adrian Dragos Trofin

Responsabile Sistemi IT, Sicurezza Informatica

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.